

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 517/2535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณ ศรี สติล
กรรมตุลการกร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 65 วรรคแรก, มาตรา 182, มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 16, มาตรา 17, มาตรา 20

คำร้อง ของ ทนายโจทก์กล่าวเพียงว่าทนายโจทก์กับโจทก์มีความเห็นทางคดีไม่ตรงกัน และโจทก์ไม่ชำระค่าทนายความตามที่ตกลงกันจึงขอถอนตัวจากการเป็นทนาย มิได้กล่าวในคำร้องว่าทนายโจทก์ได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว หรือหาตัวความไม่พบ ถือได้ว่าทนายโจทก์มิได้แสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลถึงเหตุดังกล่าวตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 65 วรรคแรก ประกอบพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากร มาตรา 17 บังคับไว้ เป็นคำร้องขอถอนตัวจากการตั้งแต่งให้เป็นทนายความที่ไม่ชอบ แม้ทนายของคู่ความหรือตัวความไม่มาศาลในวันชี้สองสถานศาลภาษีอากรกลางก็มีอำนาจทำการชี้สองสถานไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนการชี้สองสถานออกไป ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 13 การที่ศาลภาษีอากรกลางสั่งคำร้อง ของ ทนายโจทก์ที่ขอถอนตัวจากการเป็นทนายและขอเลื่อนคดี เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณา นอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรคนใดคนหนึ่งมีอำนาจกระทำ หรือออกคำสั่งได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร มาตรา 16 การที่ศาลภาษีอากรกลางจดยางงานกระบวนการพิจารณาการชี้สองสถานมาอ่านให้คู่ความฟังที่หน้าห้องโดยมิได้ขึ้นนั่งพิจารณานับบัลลังก์นั้นชอบด้วยข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ศาลอาจมีคำสั่งกำหนดการนั่ง

พิจารณาคดี ณ สถานที่ใด หรือในวันเวลาใด าก็ได้ ตามที่เห็นสมควร โจทก์มิได้
คัดค้านว่าผู้พิพากษาคณะเดียวทำการชี้สองสถานไม่ครบองค์คณะในขณะนั้น ถือว่าไม่
ติดใจคัดค้านในเรื่ององค์คณะไม่อาจยกขึ้นอุทธรณ์ได้ ศาลฎีกาอากรกลางนำข้ออ้าง
ข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเทียบกันดูแล้ว ทำการชี้สองสถานไปโดยมิได้สอบถาม
คู่ความถึงข้ออ้าง ข้อเถียงว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้ง ข้ออ้าง ข้อเถียงนั้นอย่างไร
เพราะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบถาม เนื่องจากเป็นข้อที่คู่ความโต้แย้งกันในคำฟ้อง
และคำให้การโดยตรงอยู่แล้วเป็นการชี้สองสถานที่ชอบตามข้อกำหนดคดีฎีกาอากร
ข้อ 12

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อยจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะได้รับ
สิทธิพิเศษในการลดอัตราอากรขาเข้าลงเหลือร้อยละ 50 ตามข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศภาคีอาเซียน มาถึงประเทศไทยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2532 แต่
โจทก์ยังมิได้รับใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้า โจทก์จึงชำระอากรสินค้านำเข้าเต็ม
จำนวนเป็นเงิน 2,885,833 บาท โดยขอสงวนสิทธิในการขอรับคืนอากรขาเข้าตาม
สิทธิพิเศษจำนวน 1,422,916.50 บาท ต่อมาโจทก์ได้รับใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้า
จากประเทศอินโดนีเซีย จึงขอรับคืนอากรตามสิทธิพิเศษดังกล่าว แต่จำเลยไม่ยอม
คืน ขอให้จำเลยชำระเงินค่าอากรดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ผู้จะได้รับสิทธิพิเศษตามความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าของอาเซียนนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 12 โดยผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 36/2520 แต่โจทก์มิได้ปฏิบัติตาม โดยมิได้ยื่นหนังสือรับรอง

เมืองกำเนิดสินค้าพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า โจทก์จึงไม่ได้สิทธิพิเศษดังกล่าวและไม่อาจขอสงวนสิทธิในการขอรับอากรขาเข้าที่ได้ชำระโดยชอบคืบขอให้ยกฟ้อง

ในชั้นชี้สองสถาน ศาลภาษีอากรกลาง กำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วเห็นว่า โจทก์มีภาระการพิสูจน์แต่โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบупยานจึงให้งดสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาแรกตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่าคดีมีเหตุควรให้ทนายโจทก์ถอนตัวจากการเป็นทนายและเลื่อนการชี้สองสถานหรือไม่ เห็นว่า ตามคำร้องของทนายโจทก์กล่าวเพียงว่าทนายโจทก์กับโจทก์มีความเห็นทางคดีไม่ตรงกันและโจทก์ไม่ชำระค่าทนายความตามที่ตกลงกันไว้ จึงขอถอนตัวจากการเป็นทนาย โดยมีได้กล่าวในคำร้องว่า ทนายโจทก์ได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว หรือหาตัวความไม่พบ อันถือได้ว่าทนายโจทก์มิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลถึงเหตุดังกล่าวตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 65 วรรคแรก ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 บังคับไว้ จึงเป็นคำร้องขอถอนตัวจากการแต่งตั้งให้เป็นทนายความที่ไม่ชอบ ไม่มีเหตุที่ศาลต้องอนุญาตให้ทนายถอนตัว และศาลไม่มีหน้าที่ต้องคอยระวังความเสียหายให้โจทก์จากการกระทำที่มีชอบของทนายความที่โจทก์เป็นผู้แต่งตั้งเข้ามาเองตั้งที่โจทก์กล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ ทั้งการที่ศาลจะอนุญาตให้ทนายคู่ความถอนตัวหรือไม่ หรือแม้ทนายของคู่ความหรือตัวความไม่มาศาลในวันชี้สองสถาน ศาลก็อาจทำการชี้สองสถานไปได้ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 13 โดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนการชี้สอง

สถานออกไปส่วนที่ศาลสั่งคำร้องของนายโจทก์ที่ขอถอนตัวจากการเป็นทนายและ
ขอเลื่อนคดีเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณานอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี
ที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นใดคนหนึ่งมีอำนาจกระทำหรือออกคำสั่งได้ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลฎีกาและวิธีพิจารณาคดีฎีกา พ.ศ. 2528 มาตรา 16 ที่
ศาลฎีกาชั้นต้น สั่งยกคำร้องทั้งสองของนายโจทก์นั้นชอบแล้ว

ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า ศาลได้ดำเนินการชี้สองสถานโดย
ชอบหรือไม่ โดยโจทก์โต้แย้งว่าศาลฎีกาชั้นต้นทำการชี้สองสถานโดยผู้พิพากษา
คนเดียวนำรายงานกระบวนการพิจารณามาอ่านให้คู่ความฟังโดยมิได้ชี้แจงพิจารณา ศาล
ฎีกาเห็นว่าตามข้อกำหนดคดีฎีกา ข้อ 20 ได้กำหนดไว้ว่า ศาลอาจมีคำสั่ง
กำหนดการนั่งพิจารณาคดี ณ สถานที่ใด หรือในวันเวลาใด ๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
แม้คดีนี้ศาลฎีกาชั้นต้นจะจดยางานกระบวนการพิจารณาคดีชี้สองสถานมาอ่านให้คู่
ความฟังที่หน้าห้องโดยมิได้ชี้แจงพิจารณานับว่าขัดกับข้อกำหนดดังกล่าว
ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าผู้พิพากษาคนเดียวทำการชี้สองสถานไม่ครบองค์คณะนั้น ใน
ข้อนี้โจทก์มิได้คัดค้านในขณะนั้น ถือว่าไม่โต้แย้งคัดค้านในเรื่ององค์คณะจึงไม่อาจยก
ขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ ส่วนที่โจทก์ว่าการชี้สองสถานศาลฎีกาชั้นต้นมิได้นำข้ออ้าง
ข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเทียบกันดูและสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อ
เถียงว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรนั้น คดีนี้ศาลฎีกาชั้น
ต้นได้ทำการชี้สองสถานโดยนำข้ออ้าง ข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเทียบกันดู
แล้ว มิฉะนั้นศาลจะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบไม่ถูก ส่วนที่ศาล
มิได้สอบถามคู่ความถึงข้ออ้างข้อเถียงว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้าง ข้อเถียง
นั้นอย่างไรก็เพราะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบถามเนื่องจากเป็นข้อที่คู่ความโต้แย้งกันใน
คำฟ้องและคำให้การโดยตรงอยู่แล้ว การชี้สองสถานของศาลฎีกาชั้นต้นได้
ดำเนินการโดยชอบตามข้อกำหนดคดีฎีกา ข้อ 12 แล้ว

พิพาทภายใน

(เพ็ง เพ็งนิติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ